

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 5개 관리소]

2024. 06.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	영구	1,*70	2019.10.	AAA
㉡㉡㉡㉡	영구	1,*75	2019.10.	BBB
㉢㉢㉢㉢	영구	1,*46	2019.10.	CCC
㉣㉣㉣㉣	영구	1,*45	2019.10.	DDD
㉤㉤㉤㉤	국민	*50	2019.10.	EEE

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 04. 15.~ 04. 19.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하5개(영구4, 국민1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, 임대조건 적용(신분적용) 및 신분변경 적용 업무가 미흡하여 시정(환급)조치 하였고, 거주자 실태조사 및 부적격자 관리 업무, 권리의무승계 업무에 대해서는 일부 미흡하여 시정 및 주의·경고조치 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 05. 09.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
20	2	61,830,250		1 (1)	1 (1)		11 (61,830,250)	7	4 (61,830,250)				9

3) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서번호
㉠㉠㉠㉠	임대조건 적용 업무(신분적용)	시정(환급)	1
	거주자 실태조사 업무	시정	4
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	13
	임차인대표회의 구성 노력 업무	통보	18
	입주자격(주택) 검증 업무 등	현지지도	21
㉡㉡㉡㉡	임대조건 적용 업무(신분적용)	시정(환급)	3
	거주자 실태조사 업무	시정	5
	권리의무승계 업무	시정,경고	7
	입주자격(주택) 검증 업무	통보	8
	신분변경 적용 업무	시정(환급)	11
	부적격자 관리 업무	시정	12
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	14
	임차인대표회의 구성 노력 업무	통보	19
	미반환 임대보증금 관리 업무	시정	20
	권리의무승계 업무 등	현지지도	22
㉢㉢㉢㉢	입주자격(주택) 검증 업무	시정	9
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	15
	권리의무승계 업무 등	현지지도	23
㉣㉣㉣㉣	임대조건 적용 업무(신분적용)	시정(환급)	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	16
	신분변경 적용 업무 등	현지지도	24
㉤㉤㉤㉤	거주자 실태조사 업무	통보,주의	6
	입주자격(주택) 검증 업무	시정	10
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	17
	임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사)등	현지지도	25

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 1건(1명), 경고 1건(1명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉠㉠㉠㉠	*급	***	경고	권리의무승계 업무 소홀	㉠㉠㉠㉠	경고
㉡㉡㉡㉡	*급	***	주의	거주자 실태조사 업무 소홀	㉡㉡㉡㉡	주의

※ 이행관리 전담자 : 과장

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1,2	[시정(환급)] 사항
----------	-----	---------------

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉢생계·의료급여수급자, ㉣일본군 위안부 피해자, ㉤지원대상 한부모가족, ㉥65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다.

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 갱신계약 시 신분에 따른 임대조건 적용 기준을 시달하였고,
e-Book 임대업무 실무편람 파트4(1). 재임대, 갱신계약(2024) p47 신분변경 세대 갱신 계약 시 그림과 같이 안내하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 2022. 2. 10. 자격검증 요청한 2022년 6월 갱신세대의 임대조건 결정 시 범정부(행복e음) 검색결과 생계·주거급여 수급자로서 수급자 등의 임대조건을 적용하여야 하나, 지자체의 기초생활수급자 변동사항 알림 문서[㉠㉠ 제3동-3830(2022.03.31)]상 수급자 중지 변동내역을 확인하고 10*동 10*호(계약자 정*영)에 대해 1차 탈락자의 임대조건을 적용하였다.

■ @@@@관리소는 2022. 10. 21. 자격검증 요청한 2023년 2월 갱신세대의 임대 조건 결정 시 범정부(행복e음) 검색결과 생계·의료급여 수급자로서 수급자 등의 임대조건을 적용하여야 하나, 90*동 1*02호(계약자 백* 중)에 대해 3차탈락자 임대 조건을 적용하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 해당세대(10*동 10*호)에 신분변경을 안내하여 수정계약 체결후 임대보증금(2,988,000원) 및 임대료(592,680원)¹⁾ 차액을 환급하기 바랍니다.
【시정(환급)】

@@@@관리소는 해당세대(90*동 1*02호)에 신분변경을 안내하여 수정계약 체결후 임대보증금(14,559,000원) 및 임대료(1,466,220원)²⁾ 차액을 환급하기 바랍니다.
【시정(환급)】

1) 환급 임대료 산정 기간 (2022. 7. 1. ~ 2024. 4. 30) 22개월
26,940원 * 22개월 = 592,680원

2) 환급 임대료 산정 기간 (2023. 3. 1. ~ 2024. 4. 30) 14개월
104,730원 * 14개월 = 1,466,220원

일련 번호	3	[시정(환급)] 사항
----------	---	---------------

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분변경)

소 속 : ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

주거복지실-1071(2020.04.09.)호「비주택 거주자 등 취약계층 주거지원 방안 및 매뉴얼 안내」 및 주거복지실-986(2021.03.29.)호「비주택 거주자 등 주거취약계층 주거지원 개정사항 안내」에 따르면 주거취약계층 주거지원세대의 임대조건은 지침 및 정부 대책 발표를 근거로 적용하여 초기 주거비 부담 완화를 위해 임대보증금 50만원 고정하되, 임대보증금 제외금액은 월세로 환산하고, 영구임대의 경우 “가” 군 임대조건에 당해년도 임대조건 인상률을 적용하여야 한다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 2023. 4. 11. 자격검증 요청한 2023년 7월 갱신세대에 임대조건 결정 시 범정부(행복e음) 검색결과 생계·의료급여 수급자로 “가” 군 임대조건에 당해년도 임대조건 인상률을 적용하여야 하나, 40*동 4*3호(계약자 이* 용)에 대해 3차탈락자 임대조건을 적용하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡관리소는 해당세대(40*동 4*3호)에 신분변경을 안내하고 수정계약 체결 후 임대보증금(12,470,000원) 및 임대료(784,350원)³⁾ 차액을 환급하기 바랍니다.

【시정(환급)】

3) 환급 임대료 산정 기간 (2023. 8. 1. ~ 2024. 4. 30) 9개월
87,150원 * 9개월 = 784,350원

제 목 : 거주자 실태조사 업무

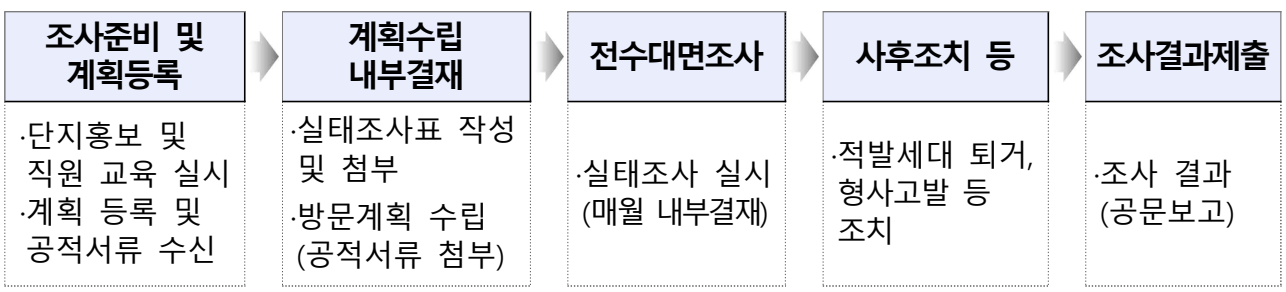
소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢

내 용 :

「공공주택특별법」 제49조의7(공공주택의 거주실태 조사 등) 제1항에 따라 ①임차인의 실제 거주여부, ②임차인이 아닌 사람의 거주 상황, ③임차권의 양도·전대여부, ④임대주택이 다른 용도로 사용되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

그리고 주거복지실-1983(2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 조사 전 시스템을 활용하여 전세대의 공적서류(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인한 후 전수 대면 방문조사를 실시하여야 하고, 사망 세대가 확인될 경우에는 잔여 거주세대의 임대보증금 및 임차권의 법적 상속 절차 진행 등 후속조치를 하여야 한다.

[그림 1] 실태조사 절차(2023년)



또한, 신규입주 세대⁴⁾와 명의변경 세대⁵⁾는 3개월 이내에 실태조사를 실시하여야 하고, 매월 내부결재를 통해 실태조사 결과를 관리하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 입주자 변동내역을 확인하지 않고 실태조사표에 사망, 교정시설 입·퇴소, 공가, 해외 입·출국 세대를 조사응답자 본인으로 자필 서명하였다.

4) 신규입주세대: 입주지정기간 종료 후 3개월 이내 실태조사 실시
 5) 명의변경세대: 계약체결일로부터 3개월 이내 실태조사 실시

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 최초 실태조사 계획 수립 후 매월 내부결재로 이력 관리하였으나 거주자 실태조사표에 방문차수, 방문일시, 조사자, 조사용대자(성명, 관계, 생년월일) 내역없이 조사용대자 자필서명만 받아 관리되고 있었으며 결재(과장,소장)도 득하지 않았다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡관리소는 2023년 실태조사표(부재 및 사망세대)의 조사용대자를 부재(사망세대는 세대원으로 정정) 세대로 관리하고 차후 주거복지실-1983 (2023. 6. 30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 충실히 이행하여 부정입주 방지에 노력하기 바랍니다.

【시정】

㉠㉠㉠㉠관리소는 2023년 실태조사대장에 방문일시, 조사자, 조사용대자 내역을 상세히 기록하여 결재를 득하고 차후 주거복지실-1983 (2023. 6. 30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 충실히 이행하여 부정입주 방지에 노력하기 바랍니다. 【통보,주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
***	*급	관리소장	2015.05.28. ~ 현재까지	주의	㉠㉠㉠㉠

제 목 : 권리의무승계 업무

소 속 : ㉔㉔㉔㉔

내 용 :

「공공주택 특별법」 제49조의4(공공임대주택의 전대 제한)에 따르면 임차권을 다른 사람에게 양도하거나 전대할 수 없다. 다만, 혼인(이혼) 또는 사망으로 인한 경우 예외적으로 허용하고 있다.

그리고 주거복지실-3575(2020. 12. 22.)호 「소액보증금 반환 업무처리기준 안내」에 따르면 공공임대주택 피상속인 사망 시 반환대상 보증금이 300만원 이하에 해당하고 사실상 공탁이 어려운 경우 소액보증금 반환 업무처리 제도를 활용하여 임대보증금 반환 또는 권리의무승계가 가능하다. 단, 제도의 취지를 감안하여 ①협의불가사유를 구체적으로 명시하고 ②증명할 수 있는 자료를 첨부하여 ③내부결재 문서를 반드시 작성하여야 한다. [표 1] 참조

[표 1] 반환대상 보증금에 따른 업무처리 기준

반환대상 보증금	업무처리
50만원 이하의 경우	대표 상속인의 각서 징구 후 반환
50만원 초과 100만원 이하의 경우	상속지분 1/2 이상의 동의 및 각서징구 후 반환
100만원 초과 300만원 이하의 경우	상속지분 1/2 이상의 동의 및 각서공증 후 반환

또한 업무공유>임대업무공지방 「업무 표준서식 모음 및 업무유형별 징구 양식 등 목록 게시」로 계약변경(명의변경) 관련 징구서류를 안내하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 2022년 3월 25일 40*동 1*05호 권리의무승계 시 피상속인 (심*숙, 개시일 2018.2.26.)의 기본증명서 외 추가 피상속인 및 상속인 징구서류 없이 피상속인 사망전 가족관계증명서 발급분(2017.11.21.)으로 권리의무승계 승인 신청서, 계약서, 상속재산 분할협의서, 이행각서, 확약서를 대표상속인 및 상속인 전원 도장 또는 서명날인 없이 작성하여 분할협의 참여 상속인들의 포기 여부를

확인할 수 없었으며, 권리의무승계 관리대장에 기록 및 결재를 득하지 않은 채 wise 시스템 명의변경 완료 처리하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 해당세대에 대하여 채납해소 및 권리의무승계시 필요한 피상속인 및 상속인의 서류를 제출받아 주택소유 전산검색을 통하여 자격 요건을 확인하고 권리의무승계 계약을 체결하거나, 부적격자 관리 가옥명도 소송 진행으로 확정 증명원을 통해 집행처리하여 권리의무승계 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【시정,경고】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
***	*급	관리소장	2018.01.01.~2022.12.31.	-	퇴사
***	*급	계약담당	2020.01.01.~2023.12.31.	경고	㉠㉠㉠㉠

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무
 소 속 : ㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞
 내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지 하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~123p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

또한, 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020. 5. 15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020. 9. 28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 소유 당시 동일 건설지역 거주 및 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」로 시달한 바 있다.

상기 호에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료, 행정 오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

상속물건과 관련해서는 지방세법 제107조(납세의무자) 제2항 제2호 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때 행정안전부령으로 정하는 주된 상속권자에게 재산세 납부할 의무가 있으며, 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시되며, 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물 취득권) 상속에 의한 부동산 물권 취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인 의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 된다.

그리고 공공주택특별법 시행령 제47조(재계약의 거절 등)에 따라 임차인의 경우 6개월 이내 처분, 주택공급에 관한규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제1호에 따라 예비자의 경우 공유지분에 한하여 3개월 이내 처분하여야 재계약 거절사유 해소 또는 입주자격이 유지되므로 공부상 상속이전 등기 후 처분하여야 무주택으로 인정이 가능하며,

공유지분 물건과 관련해서는 공공임대주택 임대운영실무 122p 주택소유 관련 질문과 답변 및 판결사례 중 Q.16(공유지분 소유자 무주택 여부)을 보면 공유지분의 면적이 20㎡이하에 해당하더라도 공유지분이 아닌 주택의 면적에 따라 주택소유여부를 판단하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 2023. 9. 5. 자 주택소유 전산검색 통보 건중 40*동 80*호 계약자 정* 희에 대해 해당 물건지 주택의 면적이 20㎡이하에 해당하더라도 건축물대장을 확인하여 공유지분이 아닌 주택의 면적(82.65㎡)에 따라 주택소유 여부를 판단하여야 하나 20㎡이하 주택으로 무주택 소명처리 하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 2024. 1. 29. 자 주택소유 전산검색 통보 건중 70*동 7*1호 계약자 박* 출에 대해 해당 물건지의 건축물대장상 소유자가 불일치하는 경우 상속주택 또는 행정오류로 재산세(주택) 납세자로 지정되어 조회되었음을 확인 하고 상속주택은 6개월이내 상속이전 등기후 처분, 행정오류 주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명처리 하여야 하나 계약자(박* 출)와 등기부등본상의 현 소유자(박* 운)가 다르다는 사유로 무주택 소명 처리하였다.

■ ㉢㉢㉢㉢관리소는 2023. 12. 4. 자 주택소유 전산검색 통보 건 중 1*05동 2*4호 계약자 임*식에 대해 해당 물건지 주택의 면적이 20㎡이하에 해당하더라도 건축물대장을 확인하여 공유지분이 아닌 주택의 면적(47㎡)에 따라 주택소유 여부를 판단하여야 하나 20㎡이하 주택으로 무주택 소명처리 하였고,

1*05동 5*2호 계약자 권* 열의 통보 건은 도시지역 외의 주택 또는 면의 행정 구역의 무주택 판단시 [표 1] 과 같이 세가지 항목을 모두 충족할 경우 소명

가능하나 다른 주택 건설지역 이주를 확인할 수 있는 서류를 징구하지 않고 85㎡ 이하 단독주택으로 무주택 소명처리 하였으며,

[표 1] 도시지역 외의 주택 또는 면의 행정구역 소명처리 방법

☑	☑	☑
☐ 면의 행정구역(수도권 제외) - 수도권을 제외한 면의 행정구역 ☐ 도시지역이 아닌 지역 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제36조 제1호의 도시지역이 아닌 경우	☐ 사용승인 후 20년 이상 단독주택 - 건축물대장상 사용승인일 확인 ☐ 85㎡이하의 단독주택 - 건축물대장상 주택 면적 확인 ☐ 최초등록기준지 상속 단독주택 - 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지*에 건축되어 있는 주택으로서 직계존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전 확인	☐ 다른 주택 건설지역 이주 - <u>초본을 확인</u> 하여 조회된 주택 소유 당시* 해당 주택의 소재지 동일 건설지역에 거주를 하다가 이후 다른 주택건설지역으로 이주한 사실 확인 * 단 상속주택일 경우 피상속인의 동일 주택지역 거주사실이 확인 되는 경우

1*05동 8*5호 계약자 김* 안의 통보 건은 상속에 의한 공유지분 취득으로 공공주택특별법 시행령 제47조(재계약의 거절 등)에 따라 임차인의 경우 6개월 이내 처분하여야 재계약 거절사유 해소 또는 입주자격이 유지되어 공부상 상속이전 등기 후 처분으로 무주택 인정이 가능하나 상속포기로 소명처리 하였고 건축물 대장상 현주택 소유자로 계속 검색(미양도)되는 물건의 경우 소명자료 및 무주택 처리 근거를 재확인하여 소명사유가 명확하지 않을 경우 재소명 요청 하여야 하나 기소명으로 관리하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡관리소는 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 주택소유전산검색 소명처리 시 주택을 취득한 사유 등을 고려하여 종합적으로 판단하는 등 무주택 소명처리 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

㉡㉡㉡㉡관리소는 소명사유(소유주 상이)가 부적정한 기 소명건에 대하여 주거복지실-2352(2021.09.01.)호 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 소명재안내 (상속주택 또는 행정오류 세대에 해당하는지 확인하고 상속주택은 6개월

이내 상속이전 등기후 처분, 행정오류 주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명) 하기 바랍니다.【시정】

㉸㉸㉸㉸관리소는 소명사유(단독주택, 상속포기)가 부적정한 기 소명 사유건에 대하여 주거복지실-2352(2021.09.01.)호 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 소명 재안내(소유 당시 동일 주택건설지역에 거주한 이력, 상속 주택의 경우 피상속인의 해당 주택건설지역 거주여부 확인 또는 6개월이내 처분(1*05동 5*2호), 상속주택 또는 행정오류 세대에 해당하는지 확인하고 상속주택은 6개월이내 상속이전 등기후 처분, 행정오류 주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명(1*05동 8*5호)) 하기 바랍니다.【시정】

제 목 : 신분변경 적용 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제8항에 따르면 ‘일반 등에게 적용하는 임대조건 등 할증 임대조건을 적용받고 있던 임차인이 임대차계약기간 중 수급자 자격을 취득한 경우 생계·의료급여 수급자로 지정된 날이 속하는 다음 달 첫 날부터 수급자 등에게 적용하는 임대조건을 부과하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 ㉠㉠3동-1389(2023.2.6.)호 및 ㉠㉠3동-7700(2023.7.4.)호의 「국민기초생활수급자 변동사항 알림」 안내로 2023. 1. 26. 자 40*동 4*2호 계약자 박* 정과 2023. 6. 22. 자 40*동 4*7호 계약자 신* 순의 신분을 3차 탈락자에서 수급자로 지정하고 수급자 등의 임대조건으로 수정계약 체결하면서 발생한 차액 임대보증금을 감사일 현재까지 환불하지 않고 관리하고 있다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 신분변경 적용한 해당세대의 차액 임대보증금⁶⁾을 환급하기 바랍니다. 【시정(환급)】

6) 차액 임대보증금 환불액 40*-4*2호 16,975,000-2,636,000 = 14,339,000원
40*-4*7호 17,267,000-2,636,000 = 14,631,000원

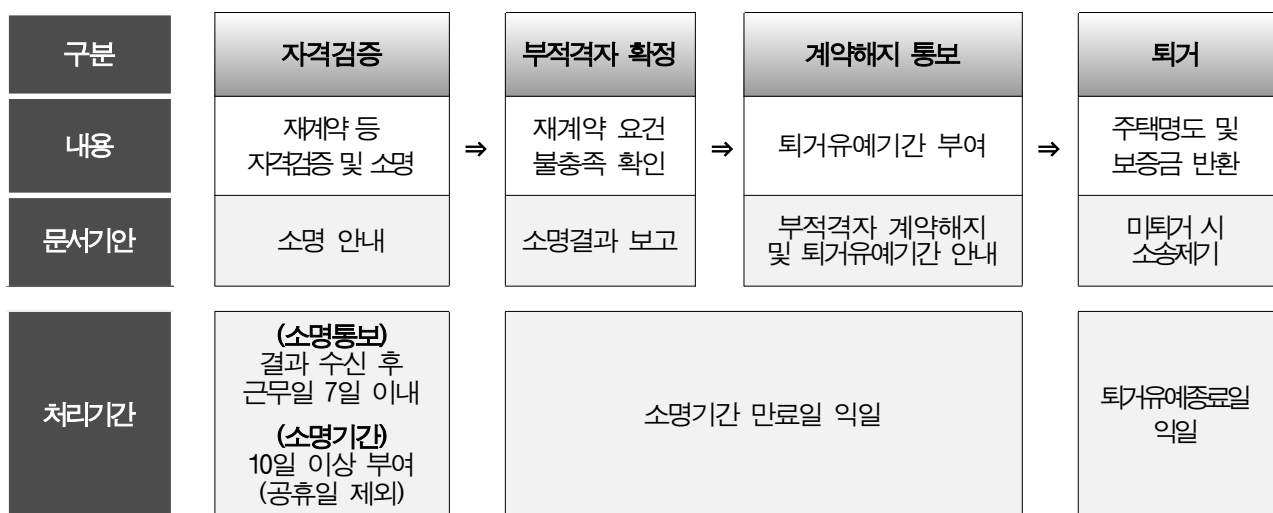
제 목 : 부적격자 관리 업무

소 속 : ㉞㉞㉞㉞

내 용 :

「공공주택특별법」 제49조의3(재계약의 거절 등), 동법 시행규칙 제25조(공공 임대주택의 입주자 관리), 「공공주택 업무처리지침」 제93조 및 제94조(재계약 요건)에 공공임대주택 계속 거주 시 입주자격을 충족하여야 하며, 주거복지실-2352 (2021.09.01.)호 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따르면 재계약 요건이 불충족하더라도 1회에 한해 재계약 체결이 가능(유주택 제외)하고 갱신 계약세대의 경우 갱신계약 종료일로부터 3개월, 정기주택소유검색 및 명의 변경세대는 부적격자 통보일로부터 3개월 퇴거유예기간을 부여하고 만료 후 미 퇴거시 즉시 가옥명도 소송 진행하도록 업무 처리 절차를 안내하였다.

[그림] 부적격 퇴거세대 적발 후 진행 절차



또한, 주거복지실-789(2023.03.07.)호 「2023년도 공공주택 입주자 소득 및 자산 기준액 안내」로 적용되는 공공주택 입주자의 기준액을 안내하였다.

■ ○○○○관리소는 2023. 6. 30. 계약기간 만료인 갱신계약 대상세대 40*동 6*8호 및 40*동 1*15호에 대하여 자격검증 요청 결과 2021년도 재계약시 요건 불충족으로 1회 유예 조건을 적용받아 계약 체결하였고, 이후 2023년도 총자산 및 자동차 기준이 초과되어 부적격자로 확인한 뒤 부적격자 계약해지 및 갱신계약 종료일로부터 3개월인 2023년 9월 30일까지 퇴거 유예기간을 안내 후 퇴거유예 종료일 익일 미퇴거시 즉시 가옥명도 소송을 진행하여야 하나 감사일 현재까지 후속 조치가 이뤄지지 않았다.

조치할 사항

○○○○관리소는 주거복지실 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 해당세대에 대하여 가옥명도 소송을 진행하고 부적격자 관리 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤
 내 용 :

국토교통부고시「주택관리업자 및 사업자 선정지침」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정업무 기준을 시달한바 있다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31.), 제2021-1505호(2021.12.30.), 제2023-293호(2023.06.13.), 제2023-341호(2023.06.22.) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정결과 공개를 용역 등 사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apto에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개 하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠관리소는 열교환기 세척용역(계약일 '20.9.11.) 사업자 선정결과를 홈페이지에 지연공개 및 k-apto에는 게시하지 않았다. 그리고 승강기 광고(계약일 '22.2.17.) 사업자 선정결과를 지연공개 하였으며, 승강기 광고(계약일 '20.1.23.,

‘24.1.31.) 및 전단지함 광고(계약일’20.4.17. ‘20.9.18.)는 사업자 선정결과를 공개하지 않았다. 또한 2021~2023년 전단지 광고함 사업자 선정결과는 계약일로부터 10여일 이상 지난 후 공개 하였다. [표 1참조]

2. 주거복지실-768(2020.03.09.)호 및 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나 열교환기 세척용역(2020.9.11.)과 승강기 광고 및 전단지 광고함(2020~2023년) 사업자선정을 위한 수의계약 진행시 예정가격조서를 작성하지 않았고, 승강기 광고 및 전단지 광고함 계약은 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았으며 열교환기 세척 용역(2019.9.11.) 계약 시에는 행정처분 확인서를 제출받지 않았다.

3. 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나 열교환기 세척용역(2022.9.27.) 사업자선정 건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

4. ㉠㉠㉠㉠관리소는 기존사업자 승강기 유지관리 용역(2019.12.12., 2021.12.17.) 사업자선정 시 예정가격조서를 작성하지 않았고, 수의시담 선정조서 절차에 필요한 견적서를 제출받지 않았다.

그리고 승강기 유지관리 용역(2019.12.12., 2021.12.17., 2023.11.21.) 사업자 선정결과 공개를 대상자선정일(수행실적평가일) 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 홈페이지에는 지연 공개하였으며, 2019년 승강기 유지관리 사업자선정(2019.12.12.) 결과 공개를 k-apt에 공개하지 않았다.

또한 2019년과 2021년 계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 2023년

계약 시 행정처분확인서 조회기간이 수행실적평가일 기준으로 하여야 하나 부적정한 확인서를 제출받았다.

5. 재활용품 및 폐의류 수거(2020.3.16.) 경쟁입찰(적격심사) 시 사업자 선정결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였다.

그리고 주거복지실-3007(2020.11.05.)호「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정시행」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’ 중 업무실적은 다음과 같이 규정하고 있다.

- 업무실적은 ‘완료실적’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.
- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 업무실적확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

그러나 ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자선정을 위한 경쟁입찰(적격심사) 시 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 업체에 대해서는 “0점” 처리 하여야 하나 재활용품수거(2020.3.16) 사업자선정 시 입찰에 참여한 (주)□□□□과 ◇◇◇◇(주)의 업무실적 증명서(원)는 제출받았으나 해당용역 등의 이행실적을 확인하기 위한 세금계산서 또는 원본이 확인된 계약서 등을 제출받지 않고 업무실적을 10점 만점으로 처리하여 사업자선정 절차를 진행하였다.

6. 주거안전실-893(2020.07.03.)호 「2020년 검사대상기기 등 세관·세척 시행」에 따르면 첨부7(2020년 열교환기 세척 입찰공고문 및 계약서등)에서 열교환기 세척 용역 계약서 표본을 안내하고 있다.

㉠㉠㉠㉠관리소는 열교환기 세척 용역계약(2020. 9. 11.) 시 안내한 표본 용역 계약서가 아닌 ‘건설공사 도급계약서’를 사용하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31.), 제2021-1505호(2021.12.30.), 제2023-293호(2023.06.13.), 제2023-341호(2023.06.22.) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-457(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정결과 공개를 선정 방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별 게시판, K-apt에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠관리소는 수의계약으로 사업자 선정시 사업자 선정결과 공개를 대상자 선정일(수의시담선정조서작성일) 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 열교환기 세척 용역(2020. 8.)은 홈페이지 및 k-apt에는 계약일 보다 2개월 지난 후 공개 하였으며, 2022년 열교환기 세척 용역(2022. 8.)에는 사업자 선정 결과를 공개하지 않았다. 그리고 재활용품 및 폐의류 수거(2022.4.6) 사업자선정 결과를 공개하지 않았다. 또한 승강기 광고 계약(2020년)은 k-apt에 선정결과를 공개하지 않았으며, 승강기 및 전단지함 계약(2020~2022년)은 사업자 선정 결과를 지연공개 하였다.

2. ㉠㉠㉠㉠관리소는 보일러 세관 용역계약(2020.8., 2022.8.) 사업자선정 시 예정가격조서를 작성하지 않았고, 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았으며, 행정처분확인서를 제출받지 않았다. 그리고 재활용품 및 폐의류 수거 사업자 선정시(2021.5.10., 2022.4.6.) 행정처분확인서 조회기간이 수의시담선정일 기준으로 제출받아야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출받았다.

전단지 광고함(2020.1.20., 2021.1.19., 2022.1.27.)과 승강기 광고(2020.12.11., 2022.12.8.) 사업자선정 시 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 승강기 광고함 계약은 수의시담 선정 조서 절차를 진행하지 않았으며 견적서 또한 제출받지 않았다.

3. ○○○○관리소는 기존사업자 승강기 유지관리 용역(2019. 9., 2021. 10. 27.) 사업자 선정 시 예정가격조서를 작성하지 않았고 수의시담 선정절차를 진행하지 않았으며 견적서 또한 제출받지 않았다. 또한 사업자 선정 결과 공개하지 않았고, 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

그리고 2023년 승강기 유지관리 용역(계약일 2023. 11.) 사업자 선정 시 행정처분확인서 조회기간을 사업수행실적평가일 기준으로 제출받아야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출 받았다.

재활용품 및 폐의류 수거(2020. 5. 18.) 사업자 선정 시 수의시담 선정절차를 진행하지 않았으며 견적서 또한 제출받지 않았다. 그리고 사업자 선정 결과 공개를 수행실적 평가일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다.

또한 알뜰시장 운영(2020. 2. 4., 2022. 1. 24.) 사업자 선정결과를 수의계약 시 대상자선정일(임차인대표협의일) 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 홈페이지에 공개하지 않았고 지연공개 하였다. 그리고 알뜰시장(2020. 2. 4.) 계약 잔금을 계약 개시일(2020.3.8.~2021.3.7.)전에 완납 받아야 하나, 약 90여일이 지난 6월 11일 최종 잔금을 지급 받았다.

4. 계약기간이 만료되는 기존 사업자(공사 사업자는 제외함)와 다시 계약을 하고자 하는 경우, 관리규약에서 정하는 절차에 따라 사업수행실적⁷⁾을 평가하여 임차인 대표회의와 협의⁸⁾한 경우에는 수의계약 할 수 있다.

○○○○관리소는 알뜰시장(2022.1.24.) 계약 시에는 임차인대표협의회가 구성되어 있지 않음에도 기존사업자와 재계약을 체결하였고, 재활용품 및 폐의류 수거(2020.5.18), 알뜰시장 계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

7) 평가 집계표의 자격유지 확인사항은 평가시점의 자격유지 여부 확인, 계약체결 시 청구 서류와는 별개임

8) 임차인대표회의가 구성되지 않은 경우 재계약할 수 없음

5. 주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.
 - * 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**).
이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록('23.5.24.기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
 - ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
 - ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

☏☏☏☏관리소는 재할용품 및 폐의류 수거(2023.5.16) 사업자 선정을 위해 일반 경쟁입찰(최고가 낙찰) 방법으로 사업자를 선정한 경우 선정결과 공고를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였으며, 행정처분확인서와 신용평가등급 확인서를 제출받지 않았다. 그리고 알뜰시장(2021. 3. 2.) 사업자 선정

시에도 신용평가등급 확인서와 행정처분확인서를 제출받지 않았으며, 사업자 선정결과 공개를 지연공개 하였다.

■ ☹☹☹☹관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31.), 제2021-1505호(2021.12.30.), 제2023-293호(2023.06.13.), 제2023-341호(2023.06.22.) 「주택관리업자 및 사업자 선정 지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정결과 공개를 선정방법(경쟁 입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-ap에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 한다.

☹☹☹☹관리소는 열교환기 세척용역(2020. 8. 26.) 사업자 선정 결과를 공개하지 않았고, 사업자선정(계약일 2022. 8. 22.) 시 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았으며 견적서 또한 제출받지 않아 수의계약 절차를 준수하지 않았다.

그리고 승강기 광고(2022. 1. 24.) 사업자 선정 결과를 대상자 선정일보다 10일 지연 공개하였다. 또한 전단지함 광고(2020. 1. 23., 2021. 1. 25.) 사업자 선정일은 알 수가 없어 공개일 적정 여부를 판단할 수 없었으며, 전단지함 광고(2022. 1. 26.) 사업자 선정 건도 대상자 선정일보다 10일 지연 공개하였다.

2. ☹☹☹☹관리소는 열교환기 세척 용역(2020. 8. 26., 2022. 8. 22.), 승강기 광고(2020. 1. 23., 2022. 1. 24.) 및 전단지함 광고(2020. 1. 23., 2021. 1. 25., 2022. 1. 24., 2022. 1. 26.) 사업자 선정 시 수의시담 선정조서에 필요한 견적서를 제출받지 않거나 징구하였지만 수의시담 선정 절차를 진행하지 않아 수의계약 절차를 준수하지 않았다. 그리고 급수관 수질검사(2023. 9.) 계약 시에는 행정처분 확인서를 제출받지 않았다.

3. 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재)

시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 하나 열교환기세척용역(2022.8.22.)과 승강기 및 전단지함 광고계약(2020~2022년), 급수관 수질검사 계약(2023년) 건에 대해 문서를 암호화하지 않았다. [표 8]참조

4. ☎☎☎☎관리소는 기존사업자 승강기 유지관리용역(2019.12.4.) 사업자 선정 시 수의시담 절차에 필요한 예정가격조서를 작성하지 않았고, 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았으며 견적서 또한 제출받지 않았다. 그리고 사업자 선정 결과 공개를 대상자선정일(수행실적 평가일) 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 홈페이지 및 k-apt에 계약일 보다 60여일이 지난 후 공개하였다.

수의계약 체결(2023.12.27.) 시에는 행정처분확인서 조회기간이 대상자선정일(수행실적 평가일) 기준이어야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출 받았다.

■ ☎☎☎☎관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31.), 제2021-1505호(2021.12.30.), 제2023-293호(2023.06.13.), 제2023-341호(2023.06.22.) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정결과 공개를 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별 게시판, K-apt에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 한다.

☎☎☎☎관리소는 기존사업자 승강기 유지관리 용역(2019.12.9., 2023.12.12.) 사업자 선정결과를 사업자 선정일(임차인대표 협의일) 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였다. 그리고 재활용품 및 폐의류 수거(2021.6.1., 2022.4.28.), 알뜰시장(2021.5.31., 2022.4.25.) 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

2. 승강기 유지관리용역(2023년), 재활용품 및 폐의류 수거(2021~2023년), 알뜰시장(2022~2023년) 계약 시 행정처분확인서 조회기간이 사업자선정일(임차인대표협의일) 기준으로 발급을 받아야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출 받았다.

3. 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 하나 승강기유지관리용역(2019~2023년), 재활용품 및 폐의류계약(2021~2023년), 알뜰시장(2021~2023년) 건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31.), 제2021-1505호(2021.12.30.), 제2023-293호(2023.06.13.), 제2023-341호(2023.06.22.) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정결과 공개를 선정 방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별 게시판, K-ap에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 한다.

㉔㉔㉔㉔관리소는 열교환기 세척용역(2020. 9. 11., 2021. 10. 6.) 사업자 선정 결과 공개를 대상자선정일(수의시담선정일) 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였으며, 사업자 선정(2023. 10. 16.) 시에는 선정결과를 공개하지 않았다. 재활용품 및 폐의류 수거(2019.10.11., 2021.9.1.) 사업자 선정시에도 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

2. 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부 기준 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 한다.

㉔㉔㉔㉔관리소는 열교환기 세척용역(2020.9.11., 2021.10.6., 2023.10.16.) 사업자 선정 시 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 행정처분확인서 조회기간을 수의시담 선정일 기준으로 발급받아야 하나 부적정한 확인서를 제출받았으며,

재활용품 및 폐의류 수거(2021.9.1., 2022.10.18., 2023.10.10.) 계약 시 행정처분 확인서 조회기간을 수의시담선정일 기준으로 발급을 받아야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출받았다.

3. 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 하나 열교환기세관용역, 재활용품 및 폐의류계약 건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

4. 기존사업자 승강기 유지관리 용역(2020.2.14.) 사업자 선정 시 예정가격조서를 작성하지 않았으며 행정처분확인서를 제출받지 않았다. 그리고 승강기 유지관리용역(2020년, 2023년) 사업자 선정결과 공개를 대상자선정일(수행실적 평가일) 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다.

5. 주거복지실-3007(2020.11.05.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정시행」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’ 중 행정처분 확인서 및 업무실적은 다음과 같이 규정하고 있다.

- 행정처분 확인서는 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 **입찰 공고일 전일 기준 최근 1년간*** 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2023.3.1. 공고 시 1년간 이란? 2022.3.1.~2023.2.28.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인). 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 **적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.**
- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 업무실적확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

㉠㉠㉠㉠관리소는 승강기 유지관리용역(2021.12.29.) 및 전기안전관리 대행용역(2023.8.7.) 사업자선정을 위한 경쟁입찰(적격심사) 시 행정처분확인서는 입찰공고일전일 기준으로 최근 1년간 확인서를 받아 행정처분 건수를 평가하여 사업자를 선정하여야 하나 행정처분확인서 조회기간이 낙찰일 전일기준 1년간으로 부적정한 확인서를 제출받아 입찰무효 처리하지 않고 적격하게 처리하여 사업자선정 절차를 진행하였다.

또한, 사업자선정을 위한 경쟁입찰(적격심사) 시 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 업체에 대해서는 “0점” 처리하여야 하나 2023. 8.~2024. 8. 전기안전관리 대행용역 입찰에 참여한 (주)△△△△△의 업무실적 증명서(원)는 제출받았으나 해당용역 등의 이행실적을 확인하기 위한 세금계산서 또는 원본이 확인된 계약서 등을 제출받지 않고 업무실적을 10점 만점으로 처리하여 사업자선정 절차를 진행하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤관리소는 용역 등 사업자 선정 업무시 국토교통부 고시 제2018-614호(2018.10.31.), 제2021-1505호(2021.12.30.), 제2023-293호(2023.06.13.), 제2023-341호(2023.06.22.) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」에 따라 사업자 선정업무

지침에 위반되지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 임차인대표회의 구성 노력 업무

소 속 : ○○○○, ○○○○

내 용 :

주거복지실-3537(2020.12.18.)호「임차인대표회의 구성에 관한 통지 의무안내」, 주거복지실-3569(2020.12.21.)호「고객소통을 통한 임차인 관리참여 강화 시행」에 따르면 선거관리위원회 구성에 대한 홍보·안내는 분기 1회 이상, 임차인대표회의를 구성해야 한다는 사실은 반기1회* 이상 관리주체는 임차인에게 통지 하여야 한다.

* 실무상 매년 6월중, 그리고 12월 중 붙임 안내문 참고하여 각 1회 통지

■ ○○○○관리소는 2019년 10월 1일부터 감사일 현재까지 선거관리위원회 구성 안내는 하고 있으나 임차인대표회의 구성에 대한 안내를 하지 않았다.

■ ○○○○관리소는 2021년부터 2022년말까지 선거관리위원회 운영구성 및 임차인 대표회의 구성 안내를 하지 않았고, 2023년부터 선거관리위원회 구성 안내는 하고 있으나 임차인대표회의 구성 안내를 하지 않았다.

조치할 사항

○○○○, ○○○○관리소는 향후 선거관리위원회 및 임차인대표회의 구성 통지의무를 규정에 맞게 시행하기 바랍니다. 【통보】

일련 번호	20	[시정] 사항
----------	----	-----------

제 목 : 미반환 임대보증금 관리 업무

소 속 : ○○○○

내 용 :

주거복지실-282(2022.01.27.)호 「국토교통부 종합감사 처분 결과 관련 안내」 및
주거복지실-4(2023.01.02.)호 「임차인 사망 시 업무처리 세부방안 수립」,
주거복지실-2597(2023.09.05.)호 「미반환 임대보증금 관리 방안 수립 안내」에 따라
미반환 임대보증금의 적극적인 반환 조치를 시행한 바 있다.

■ ○○○○관리소는 2017. 4. 27.일, 40*동 3*5호의 미반환 임대보증금에 대해
예수금을 설정한 후 감사일 현재까지 반환하지 않고 관리하고 있다.

조치할 사항

향후 주택 명도와 동시에 임대보증금을 반환하고, 즉시 반환이 어려운 경우
공탁 및 자체 방안에 따라 처리하여 예수금 최소화에 최선을 다하기 바랍니다.

【시정】